

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת אפרת רייטן מרום

פ/25/4233

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – הגברת הסנקציות על ניכויים משכר עבודה בניגוד לדין), התשפ"ד–

2024

1. תיקון סעיף 25 בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 25, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) בסעיף זה, "חוב" – בסכום קבוע ומוכח, ובלתי שנוי במחלוקת, שנגרם כתוצאה מהלוואה או מקדמה, שניתנה בכסף לעובד."
2. תיקון סעיף 26א בסעיף 26א(ב) לחוק העיקרי – אחרי פסקה (1) יבוא :

"(1א) מצא בית הדין לעבודה כי המעסיק ניכה, ביודעין, ניכויים משכר העבודה בניגוד לסעיף 25, רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים לדוגמה, בשל כל ניכוי שלגביו פעל המעסיק כאמור ;"

(2) בפסקה (2), אחרי "בפסקה (1)" יבוא "או בפסקה (2), לפי העניין, ;"

(3) בפסקה (3) ברישה, אחרי "בפסקה (1)" יבוא "או בפסקה (2), לפי העניין, ;".
3. תיקון סעיף 26ב בסעיף 26ב לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) בתובענה של עובד לתשלום החזר ניכויים שנוכו בניגוד לסעיף 25, והמעסיק שחייב במסירת תלוש שכר לפי הוראות סעיף 24, לא מסר לעובד תלוש שכר, או שהניכוי לא צוין בתלוש השכר שנמסר, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי לא מדובר בניכוי אסור לפי סעיף 25."

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו להתמודד עם תופעת הניכויים האסורים משכרם של עובדים ועובדות, ובעיקר קופאים וקופאיות, בניגוד לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. בשנים האחרונות הפכה לנפוצה תופעת ניכוי סכומים קטנים שלא כחוק משכרם של עובדים, בניגוד לדין, באצטלה של "חוסרים", "קנסות", "נזקים" וכיוצא באלה. למרות האיסור שקיים בחוק על ביצוע ניכויים מהשכר, התופעה מוכרת בענפים שונים (תחנות דלק, רשתות מזון, חנויות בגדים ועוד).

לאור פערי הכוחות בין מעסיקים לעובדים, ולאור שליטת המעסיק על התשלום לעובדים, יש להגביר את ההרתעה כלפי מעסיקים מפני ניכויים אסורים ופגיעה בשכרם של העובדים. הצעת חוק זו תעניק לעובדים כלי נוסף לאכיפה אזרחית כדי להכווין התנהגותם של מעסיקים והגברת הציות לחוק. לפיכך מוצע, ראשית להבהיר כי משמעות המונח "חוב" בסעיף 25 היא סכום שאינו שנוי במחלוקת שנובע מהלוואה שניתנה לעובד או ממקדמה ששולמה לו, שנית לאפשר לבית הדין לעבודה לפסוק פיצויים לדוגמה, דהיינו פיצויים שאינם תלויים בנזק, בכל מקרה של ניכוי שלא כדין משכרו של העובד, ושלישית לקבוע כי אם העובד תובע את המעסיק בשל ניכוי שלא כדין משכרו, והמעסיק החייב במסירת תלוש שכר לעובדו, לא מסר תלוש שכר כאמור או שהניכוי אינו מופיע בתלוש השכר, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי הניכוי נעשה כדין.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בשבט התשפ"ד (29.01.2024)